

1504799-41.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" -

Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504799-41.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504799-41.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2056277/2022 - 56º D.P. VILA ALPINA, 23286759 - 56º D.P.

VILA ALPINA, 2056277 - 56º D.P. VILA ALPINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Pedro Ribeiro De Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

JOÃO PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta de 2h45min, na Rua José de Castro Lima Filho, altura do nº 10, São Lucas, nesta capital, trazia consigo drogas - 27 invólucros plásticos de "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha" (60,7g), 172 microtubos plásticos de cocaína em forma de "crack" (35,6g), 80 invólucros plásticos de cocaína (54,1g) e 2 frascos de vidro contendo ao todo 1,5ml de substância não identificada - para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares em patrulhamento em virtude de informação de tráfico nas imediações da Comunidade do Mata Porco viram dois rapazes e decidiram abordá-los; um deles era João Pedro.

Com o indiciado foram localizadas as substâncias entorpecentes acima descritas, além de R\$ 487,00 em dinheiro.

O outro rapaz se disse consumidor de drogas e com ele nada foi encontrado.

A natureza, a grande quantidade e a variedade das substâncias, o local e as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias sociais e pessoais do agente (que possuía elevada quantia em drogas e dinheiro, apesar de estar desempregado) permitem a caracterização como tráfico, por ser evidente a destinação à mercancia.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em decisão de fls. 50/53. Posteriormente, por ordem do HC nº 2042174-24.2022.8.26.0000 foi concedido ao acusado o benefício da liberdade provisória (fls. 76).

Pela celeridade processual o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 11 de abril de 2022 (fls. 108/110).

O réu foi citado (fls. 134), foi apresentada resposta à acusação (fls. 112/113) e houve a ratificação do recebimento da denúncia (fls. 114).

Durante a instrução processual, foi ouvida uma testemunha de acusação e, após, o réu foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor, por seu turno, requereu a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, menoridade, regime inicial aberto para cumprimento de pena e recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

As substâncias apreendidas (fls. 09/10) foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para cocaína e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 126/129), corroborando o auto de constatação de fls. 23/26.

A autoria também restou incontroversa.

O réu, na fase inquisitiva, permaneceu em silêncio (fls. 11).

Em Juízo, CONFESSOU a prática do delito. Estava traficando no local, quando foi abordado pelos policiais. Eles acharam a sacola no chão. Confessou para a delegada. Estava com R\$487,00, sendo que R\$87,00 do tráfico. Tinha também contabilidade do tráfico, que era feita todos os dias.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...)"(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

O Policial Militar Guilherme Afonso Stefano e Silva, reconhecendo o acusado em audiência, disse que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado com "Anderson" e tentaram correr quando os viram. Com o acusado encontraram as drogas,

dinheiro e anotações como contabilidade do tráfico. Havia maconha, crack e cocaína, estavam em uma bolsa com o réu. Ele tinha cerca de R\$500,00 em dinheiro. Anderson disse ser usuário e o acusado confessou informalmente a traficância. Não conhecia o réu antes dos fatos.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do réu nos termos da denúncia.

A quantidade de droga encontrada é expressiva e diversa e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidos 27 invólucros plásticos de "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha" (60,7g), 172 microtubos plásticos de cocaína em forma de "crack" (35,6g), 80 invólucros plásticos de cocaína (54,1g) e 2 frascos de vidro contendo ao todo 1,5ml de substância não identificada, sendo capazes de produzir mais de 216 cigarros de "maconha", cerca de 541 fileiras de cocaína e cerca de 178 cachimbos de "crack" e assim, suficientes para o comprometimento de um número grande de usuários.

Ademais, foi apreendida quantia em dinheiro em poder do acusado (R\$ 487,00 - fls. 09/10).

Assim, tudo nestes autos revela que o réu trazia consigo as substâncias

entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros - pouco importando não se tenha presenciado atos de mercancia -, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...)"(TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)"(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Inafastável, destarte, a condenação do réu por infração ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, como constante da denúncia.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O acusado é primário (fls. 37/38 e 105/107).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Deixo de atenuar a pena em razão da confissão por ter fixado a pena-base no mínimo legal, o mesmo ocorrendo com relação à menoridade relativa do acusado à época dos fatos (Súmula nº 231 do C. STJ).

Por outro lado, revendo posicionamento anterior desta magistrada, considerando o advento da Lei nº 13.964/19, que em tese alçou o tráfico de pessoa primária e com relativamente pequena quantidade de droga hábil a não persecução penal, com base no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, diminuo a pena em 1/2 considerando que o acusado era primário à época dos fatos e estava na posse de pequena quantidade de entorpecentes, totalizando dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu JOÃO PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, e §4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de dois anos e seis meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 250 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O réu não faz jus a qualquer benefício, dada a hediondez do delito pelo qual foi condenado, não reputando presentes os requisitos do art. 44, III, ou 77, II, ambos do CP. Neste sentido: "(...)A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes do STJ. 6.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial" (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei).

Em atenção ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal e, como exposto acima, revendo posicionamento anterior, determino que o réu deverá iniciar o

cumprimento de sua pena em regime aberto.

Vez que o acusado respondeu solto aos termos do processo, não dando causa à decretação de sua custódia preventiva, consoante o § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, deixo de decretá-la neste momento processual.

Inaplicável ao caso o disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 22 de agosto de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA